

1528226-72.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2344167/2019 - 35º D.P. JABAQUARA, 8763528 - 35º D.P. JABAQUARA, 5208/19/235 - 35º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528226-72.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528226-72.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2344167/2019 - 35º D.P. JABAQUARA, 8763528 - 35º D.P. JABAQUARA, 5208/19/235 - 35º D.P. JABAQUARA, 2344167 - 35º D.P. JABAQUARA, 5208/19/235 - 35º D.P. JABAQUARA, 2344167 - 35º D.P. JABAQUARA, 5208/19/235 - 35º D.P. JABAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MENDES DINIZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de LUCAS MENDES DINIZ porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 em sua combinação com o inciso VI do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06. Consta na exordial que no dia 27 de novembro de 2019, às 15h, na Avenida Fagundes

Filho, Saúde, nesta cidade, o acusado, juntamente com o adolescente K.A.B., agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, estaria trazendo consigo oito porções de "maconha", cinquenta e uma porções de cocaína e quarenta e oito pedras de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 160/163.

A denúncia restou recebida (fls. 112/113), e o réu, regularmente citado, ofertou defesa preliminar (fls. 115/117).

A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas e de um informante do juízo sendo ao final interrogado o acusado (fls. 167/172).

Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal (fls. 168/171).

A custódia cautelar do réu foi revogada (fls. 235) impondo-se medidas cautelares.

Os ofícios de fls. 267/270 demonstraram ausência de registro de imagens nos locais indicados nos autos.

Quanto ao registro no Copom o link encontra-se a fls. 271.

Em memoriais, a advogada do réu, preliminarmente, aduziu "flagrante forjado" em suma batendo-se na dinâmica dos fatos, bem como cerceamento de defesa em razão da perícia indeferida a fls. 146. No mérito, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a desclassificação do tipo penal para aquele previsto no art. 28 da Lei nº

11.343/06, bem como com relação a detração penal, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários (fls. 289/300).

Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO.

Em primeiro plano, considerando a justificativa apresentada pela advogada a fls. 280/288, reconsidero a decisão de fls. 277 no que toca à aplicação de multa por abandono do feito.

No mais, inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A legalidade da prisão em flagrante já restou declarada antes do oferecimento da denúncia não havendo que se cogitar de "flagrante forjado".

Ademais, nesse ponto, em que pese a defesa tenha alegado a possibilidade da existência de "kit flagrante", imputando à polícia fato criminoso, isto é, que a polícia deixaria como "surpresas dentro das viaturas", nenhuma prova produziu neste sentido, o que lhe incumbia de forma a inquinar a acusação.

As meras alegações infundadas nessa parte da peça defensiva dizem respeito, em verdade, à dinâmica da prisão do réu e confunde-se, indubitavelmente, com o mérito da causa.

No mérito impõe-se a procedência integral desta ação penal.

Os policiais militares Dionathan e Alessandro relataram que participavam de operação bloqueio perto de uma comunidade em que há comércio de drogas quando avistaram o réu pilotando uma motocicleta tendo na garupa um homem. O réu foi perseguido eis que desobedeceu ordem de parada policial, bem como, após haver parado o motociclo, tentou fuga a pé. Na cintura do réu segundo as testemunhas havia uma "pochete" contendo entorpecentes, porções individuais de "maconha", cocaína e "crack". Disseram que com o adolescente havia porções de "maconha" no bolso, bem como cento e cinco reais. O adolescente disse que as drogas serviriam ao seu consumo. Segundo Dionathan o réu também teria falado que as drogas que carregava eram para seu consumo.

Kaique - inquirido na qualidade de informante do juízo eis que se declarou amigo do réu - afirmou que no dia dos fatos pegou uma carona com Lucas para ir até uma favela comprar "maconha" para seu consumo. Disse que Lucas não possuía drogas. Indagado sobre a discrepância entre seu depoimento em juízo e na polícia quanto a Lucas possuir uma bolsa com drogas, disse não ter feito tal declaração na Delegacia de Polícia em que pese tenha afirmado que leu seu depoimento lá prestado antes de nele apor assinatura. Disse que não passaram por operação bloqueio policial, mas foram abordados num semáforo.

Lucas negou a prática delitativa. Disse que conhece Kaique desde criança e é ciente de sua condição de adolescente, mas mesmo assim o levou para comprar "maconha" para seu consumo. Disse não ter passado por operação policial, mas foi abordado numa via

pública. Afirmou que já foi condenado pelo mesmo crime, mas não estava traficando drogas na ocasião. Afirmou que trabalhava como ajudante de seu tio. Entretanto, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado admitiu que, tendo percebido a presença de uma operação policial, retornou na mesma via pública visando seguir outro trajeto.

Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se indubitavelmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico acostado nos autos.

A prova testemunhal comprovou que os fatos ocorreram na forma preconizada na exordial acusatória eis que o réu, após fugir da polícia tendo na garupa do motociclo que pilotava o adolescente Kaique, seu amigo de longa data, foi surpreendido em poder de uma "pochete" contendo porções individuais de "maconha", cocaína e "crack". Em poder do adolescente havia cinco porções de "maconha" e cento e cinco reais.

De outra banda a defesa não produziu provas de modo a confirmar a versão apresentada pelo acusado em juízo.

Com base nas diretrizes dos artigos 42, da Lei nº 11.343/06 e 59, do CP fixo a pena-base em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de sessenta e sete porções de três espécies de drogas, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública.

Por conta da reincidência – circunstância agravante que reconheço presente uma vez na forma genérica com base na condenação da 20ª Vara Criminal desta Capital e uma vez na forma específica com base na condenação da 26ª Vara Criminal desta Capital (fls. 128/130) – é de rigor a exasperação das sanções em metade: 8 anos, 9 meses de reclusão e 874 dias-multa no mínimo piso unitário legal.

Por fim, na medida em que o delito foi praticado com envolvimento de adolescente, impõe-se a elevação das reprimendas em 1/6 (um sexto) como determina o inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06: 10 anos, 2 meses de reclusão e 1019 dias multa.

A previsão do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, aqui não encontra aplicabilidade porquanto se trata de agente inegavelmente envolvido com atividade criminosa, o que exige estabilidade e organização. Esta é a segunda oportunidade em que o réu é condenado por tráfico ilícito de entorpecentes, fato revelador de sua permanência em tal atividade.

O regime inicial de cumprimento da sanção de natureza corporal é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP.

Indefiro o direito ao apelo em liberdade.

Determino a prisão preventiva do réu em razão desta condenação no intuito de garantir o efetivo cumprimento da lei penal. Como já se disse, esta não é a primeira condenação do réu, que obviamente, até por conta da elevada reprimenda corporal ora aplicada, certamente tentará se evadir a fim de evitar novo encarceramento.

Além disso, tem-se que sua permanência no meio social compromete a ordem pública. Indefiro a gratuidade da justiça em razão da ausência da declaração de hipossuficiência.

Reputo, ainda, incabível, nesta fase de conhecimento, alterar o regime inicial acima estabelecido para o cumprimento da pena por força da detração penal na medida em que somente compete ao Juiz das Execuções, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/84, decidir a respeito da questão, conforme tem entendido o Colendo STJ (HC nº 111686/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC nº 169072/SP, Rel. Min. Og Fernandes).

Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR LUCAS MENDES DINIZ, qualificado nos autos, por infringir a proibição contida no "caput" do art. 33 em sua combinação com o inciso VI, do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 1019 dias multa no piso mínimo unitário legal.

Expeça-se mandado de prisão em razão desta condenação.

Autorizo a incineração dos entorpecentes oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo sentenciado com a prática do fato criminoso, com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Providencie-se a destruição da pochete.

Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados.

Publique-se, registre-se, intimem-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA